PROYECTO DE LEY

Ley de cronograma legal de derechos de exportación a cero (reforma del artículo 755 del Código Aduanero)

Reforma el artículo 755 del Código Aduanero para que el Poder Ejecutivo solo pueda reducir o eliminar derechos de exportación, consolida en cero por ley lo ya eliminado por decreto y fija el cronograma legal hasta cero: litio y plata en el año 2, trigo, cebada, maíz, sorgo y girasol en el año 3, y soja y derivados en tres tramos anuales iguales hasta cero en el año 4.

Propuesta 11: Retenciones a cero, por etapas
Cuándo: Fase II: se envía al inicio de la Fase II (diciembre de 2028); tramos en los años 2 (2029), 3 (2030) y 4 (2031).
Trámite: Cámara de Diputados como cámara de origen (tributos, art. 52 CN). Mayoría simple.

FUNDAMENTOS

Los derechos de exportación gravan a quien produce y vende al exterior aunque su actividad no arroje ganancia, no se coparticipan y desalientan la inversión en los sectores que generan divisas. En los últimos años buena parte de ellos fue reducida o eliminada por decreto: las economías regionales, la mayoría de los productos industriales, los hidrocarburos y casi toda la minería. Lo que se hizo por decreto, sin embargo, puede deshacerse por decreto, y esa incertidumbre pesa sobre las decisiones de largo plazo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en 2014 que los derechos de exportación son tributos y que su creación y su aumento corresponden al Congreso. El proyecto lleva esa regla al artículo 755 del Código Aduanero: el Poder Ejecutivo conserva la facultad de reducir o eliminar estos derechos, pero no la de crearlos ni aumentarlos. Además, consolida en cero por ley lo ya eliminado y fija un cronograma legal para lo que resta: el litio y la plata en el año 2, los cereales y el girasol en el año 3, y la soja y sus derivados en tres tramos anuales iguales hasta llegar a cero en el año 4. La menor recaudación se compensa dentro de la cuenta fiscal con la base patrimonial que cobran las provincias, sin autorizar gasto alguno.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Potestad sobre los derechos de exportación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reserva al Congreso de la Nación la creación y el aumento de los derechos de exportación, consolida en cero por ciento (0 %) los derechos ya eliminados y fija el cronograma legal para llevar a cero los restantes.

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 755 del Código Aduanero. Sustitúyese el artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) por el siguiente:

«Artículo 755.- 1. En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá:

a) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo;

b) reducir la alícuota del derecho de exportación establecido.

2. Las facultades del apartado 1 no comprenden la de gravar con derecho de exportación mercadería que no estuviere gravada con este tributo ni la de aumentar la alícuota vigente, que solo podrán disponerse por ley.

3. La desgravación o reducción dispuesta conforme al apartado 1 no podrá ser dejada sin efecto ni revertida sino por ley.»

Capítulo II – Consolidación y cronograma legal

ARTÍCULO 3°.- Consolidación en cero. Fíjase en cero por ciento (0 %) el derecho de exportación de toda mercadería cuya alícuota sea del cero por ciento (0 %) el día anterior al de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidas: a) las mercaderías comprendidas en el Anexo I del Decreto N° 38/2025; b) las mercaderías comprendidas en el Anexo del Decreto N° 563/2025; c) las mercaderías comprendidas en los anexos del Decreto N° 566/2026, aun cuando su cronograma de reducción no hubiera concluido a esa fecha.

ARTÍCULO 4°.- Año 2: litio y plata. Fíjase en cero por ciento (0 %), desde la entrada en vigencia de la presente ley, el derecho de exportación de los minerales, concentrados y compuestos de litio y de la plata en todas sus formas.

ARTÍCULO 5°.- Año 3: cereales y girasol. Fíjase en cero por ciento (0 %), desde el 1° de enero de 2030, el derecho de exportación del trigo, la cebada, el maíz, el sorgo y el girasol, y de sus subproductos y derivados comprendidos en los anexos del Decreto N° 423/2026. Hasta esa fecha rigen las alícuotas vigentes el día anterior al de la entrada en vigencia de la presente ley, con las reducciones ya previstas en ese decreto.

ARTÍCULO 6°.- Años 2 a 4: soja y derivados. El derecho de exportación de la soja y de sus derivados, incluidos el aceite, la harina y los pellets de soja y el biodiésel elaborado a partir de ella, se reducirá en tres (3) tramos anuales iguales, calculados para cada mercadería sobre la alícuota vigente el día anterior al de la entrada en vigencia de la presente ley (en adelante, «alícuota de partida»): a) desde la entrada en vigencia de la presente ley, a dos tercios (2/3) de la alícuota de partida; b) desde el 1° de enero de 2030, a un tercio (1/3) de la alícuota de partida; c) desde el 1° de enero de 2031, a cero por ciento (0 %). Si la alícuota de partida fuera inferior a la que resulte de los incisos anteriores, se aplicará la menor.

ARTÍCULO 7°.- Entrada en vigencia posterior a un tramo. Si la presente ley entrara en vigencia después de alguna de las fechas previstas en los artículos 5° y 6°, los tramos cuya fecha hubiera vencido se aplicarán desde su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 8°.- Alícuotas máximas. Desde la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna mercadería podrá tributar derechos de exportación con una alícuota superior a la vigente el día anterior a esa fecha ni, en adelante, a la que resulte del cronograma de este capítulo. Las alícuotas de las mercaderías no mencionadas en este capítulo solo podrán reducirse o eliminarse, conforme al artículo 755 del Código Aduanero en el texto del artículo 2°.

ARTÍCULO 9°.- Reducciones anticipadas. El Poder Ejecutivo nacional podrá anticipar total o parcialmente cualquiera de las reducciones del cronograma. La reducción anticipada no podrá revertirse sino por ley.

Capítulo III – Aplicación, publicación y disposiciones finales

ARTÍCULO 10°.- Fecha aplicable. La alícuota aplicable a cada exportación será la vigente a la fecha de registro de la destinación de exportación o, cuando corresponda una declaración jurada de venta al exterior, la vigente a la fecha de su registro, si fuera menor.

ARTÍCULO 11°.- Costo fiscal y publicación. El proyecto de ley de presupuesto de cada ejercicio comprendido en el cronograma identificará el costo fiscal de los tramos que se apliquen en él y los recursos de la cuenta fiscal con que se compensa. La autoridad de aplicación en materia de ingresos públicos que designe el Poder Ejecutivo nacional publicará cada año, antes del 30 de junio, la recaudación del año anterior por derechos de exportación, por producto y en porcentaje del producto interno bruto, y el grado de avance del cronograma.

ARTÍCULO 12°.- Derogación. Derógase el artículo 52 de la Ley N° 27.541.

ARTÍCULO 13°.- Normas de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional dictará dentro de los treinta (30) días de la publicación de la presente ley las normas de aplicación que identifiquen, por posición de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, las mercaderías de cada artículo del Capítulo II. Esas normas no podrán fijar alícuotas superiores a las de la presente ley.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app